중대범죄수사청 감찰규정

[시행 2026. 10. 12.] [중대범죄수사청 훈령 제8호, 2026. 10. 12., 제정]

중대범죄수사청(감찰담당관실), 02-2609-4033

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 규정은 중대범죄수사청 소속 공무원의 기강과 복무자세를 확립하여 신뢰받는 중대범죄수사청 구현을 위한 감찰업무를 효율적으로 수행하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. ‘감찰’이라 함은 중대범죄수사청 공무원의 비위 등과 관련한 감찰관 직무의 수행방법을 총칭한다.

2. ‘감찰담당직원’이라 함은 감찰관의 지휘를 받아 감찰업무를 수행하는 감찰관 소속 중대범죄수사청 수사관을 말한다.

제3조 (감찰의 준칙) 감찰을 수행할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 모든 감찰대상자에게 법령 등을 공정하게 적용한다.

2. 적법절차를 준수하고 감찰대상자 소속 기관장이나 관계인의 의견을 충분히 수렴한다.

3. 검찰의 독립성과 중립성이 훼손되지 않도록 유의하여야 한다.

4. 감찰에 필요한 자료요청은 필요최소한으로 하고 자료제출의 양과 제출기관의 인력 등을 고려하여 충분한 준비기간을 부여하여야 한다.

5. 감찰업무 수행 중 알게 된 비밀사항은 정당한 사유 없이 누설하거나 다른 목적으로 사용할 수 없다.

제2장 중대범죄수사청 감찰관

제4조 (감찰관의 설치) 중대범죄수사청에 감찰관을 둔다.

제5조 (직무의 독립) ① 감찰관은 다음 각 호의 감찰사건에 관하여 감찰개시 사실과 그 결과만을 중대범죄수사청장에게 보고한다.

1. 4급 이상 수사관의 비위조사

2. 중대범죄수사청 공무원 다수가 개입된 구조적 사건의 비위조사

3. 국민적 의혹이 제기되거나 사회적 이목이 집중되는 등 사유로 감찰위원회로부터 필요한 조치를 권고받은 사건의 비위조사

② 중대범죄수사청장은 감찰관의 조치가 현저히 부당하거나 직무의 범위를 벗어난 경우 시정을 명령하거나 그 직무수행을 중단시킬 수 있다.

③ 감찰관은 비위 혐의에 대한 국민적 의혹이 제기되거나 사회적 이목이 집중되는 등 필요하다고 판단될 때 감찰위원회에 감찰상황을 보고하고, 감찰위원회는 이를 검토한 후 감찰관에게 필요한 조치를 권고할 수 있다.

제3장 중대범죄수사청 감찰정보반

제6조 (감찰정보반의 편성) ① 중대범죄수사청 공무원의 비위정보 수집, 동향파악 등 감찰의 효율적 운영을 위하여 중대범죄수사청 감찰관에 감찰정보반을 편성·운영한다.

② 감찰정보반의 규모 및 역할 등은 감찰수요 등을 고려하여 중대범죄수사청장이 정한다.

제7조 (감찰정보반의 임무 및 운영방법) ① 감찰정보반의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 감찰에 필요한 감찰정보 및 자료의 수집

2. 특정사항의 확인 및 조사

3. 기타 중대범죄수사청장이 지시하는 사항의 처리

② 감찰정보반의 구체적 운영에 필요한 사항은 중대범죄수사청 내부지침으로 정한다.

제4장 감찰담당 수사관

제8조 (자격요건) 감찰담당 수사관은 7급 이상 수사관으로서 다음의 자격을 구비한 자로 한다.

1. 중대범죄수사청 업무 전반에 대한 지식이 있고 교육훈련 성적이 우수한 자

2. 청렴하고 정의감과 책임감이 강한 자

제9조 (결격사유) 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사람은 감찰담당 수사관이 될 수 없다.

1. 형사처벌 또는 징계처분을 받은 자

2. 형사사건으로 기소되거나 징계사유가 있는 자

3. 인사평정 또는 근무성적평정에 있어 '청렴도'가 불량한 자

4. 경고·주의 또는 징계성 인사조치 처분을 받고 3년을 경과하지 아니한 자

5. 심신쇠약 등으로 직무를 수행할 수 없거나, 기타 업무의 내외를 불문하고 물의를 일으킨 전력이 있는 자

6. 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량하여 중대범죄수사청장이 감찰담당직원으로 부적격하다고 인정하는 경우

제10조 (임무) 감찰담당 수사관은 다음 업무를 처리한다.

1. 중대범죄수사청 업무 및 중대범죄수사청 공무원에 대한 각종 감찰·조사

2. 중대범죄수사청장이 명하는 사항에 대한 감찰·조사

3. 중대범죄수사청 공무원 비위에 관련한 진정 기타 민원의 접수·조사·처리

4. 중대범죄수사청 공무원의 비위에 관한 자료의 수집·관리·처리

5. 우수 중대범죄수사청 공무원 모범사례 발굴, 포상 상신

6. 기타 감찰업무와 관련된 사항 처리

제11조 (준수사항) 감찰담당직원은 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 감찰담당직원은 권위적인 자세를 지양하고 감찰대상자의 인격을 존중하며, 친절하고 겸손한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

2. 감찰담당직원은 고압적인 자세를 지양하고 타인에게 불쾌감을 주는 언어를 사용하지 아니하며 예의바른 행동을 하여야 한다.

3. 감찰담당직원은 용모 복장 등 몸가짐을 바르게 하여 감찰담당직원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

4. 감찰담당직원은 일상 직무수행에 있어서 직장동료의 귀감이 될 수 있도록 성실하게 근무에 임하여야 한다.

5. 감찰담당직원은 사생활에 있어서도 타의 모범이 될 수 있도록 검소하고 절제 있는 생활태도를 견지하여야 한다.

6. 감찰담당직원은 업무수행을 기회로 삼아 청탁 등 일체의 직권을 남용하는 행위를 하여서는 아니된다.

7. 감찰담당직원은 업무수행 중 알게 된 비밀사항을 정당한 사유 없이 누설하거나 다른 목적으로 사용하여서는 아니된다.

제5장 감찰 활동 및 조사

제12조 (감찰대상자의 협조) ① 감찰대상자는 다음 사항에 대하여 협조하여야 한다.

1. 질문에 대한 답변

2. 증거물 및 자료제출

3. 출석과 진술서 제출

4. 기타 감찰업무 수행에 필요한 협조

② 제1항에 규정된 협조사항에 대하여 정당한 사유 없이 불응할 경우 감찰 사안으로 처리한다.

제13조 (지방중대범죄수사청의 지원 등) ① 감찰관은 비위조사 등 감찰활동에 필요한 경우 각 지방중대범죄수사청에 시설·집기의 사용 및 필요 인원의 지원을 요청할 수 있다.

② 제1항의 요청을 받은 각 지방중대범죄수사청의 장은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제14조 (근무시간 외 감찰조사) 감찰대상자에 대한 조사는 근무시간 중에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 감찰대상자의 동의를 받아 근무시간 외에 조사를 할 수 있다.

제15조 (참고인 조사 등) ① 감찰조사 중 필요한 경우에는 감찰대상 이외의 자에 대하여 자료의 제출이나 출석·답변을 요청할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 출석·답변한 자에 대하여는 예산의 범위 내에서 여비 등을 지급할 수 있다.

제16조 (포상 추천) 감찰관은 감찰업무 처리과정에서 공익에 현저히 기여하거나, 공무수행에 뚜렷한 공적이 있는 기관 또는 공무원을 발견한 경우 그에 상응하는 포상을 추천할 수 있다.

제17조 (비위 정보 보고 의무) 감찰담당직원은 중대범죄수사청 공무원의 비위에 관한 정보를 지득하였을 때에는 이를 지체 없이 소속 부서장에게 보고하여야 한다.

제18조 (감찰 활동·조사결과의 보고 및 처리) ① 감찰담당직원은 감찰 활동 및 조사 결과, 비위 사실이나 불합리한 제도·관행 또는 선행·수범 직원 등을 발견한 때에는 이를 소속 소속 부서장에게 보고하여야 한다.

② 감찰관은 제1항의 결과에 대하여 문책요구, 시정·개선, 포상 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제19조 (감찰전산망 운용) ① 감찰관은 감사에 관한 통계유지와 비위 사항에 관한 요인을 분석하고 인사 참고자료를 생산하기 위해 자체 감찰전산망을 운용할 수 있으며, 제반 감찰활동을 통해 얻은 결과 및 자료를 감찰전산망에 입력한다.

② 중대범죄수사청장의 지시나 인사부서의 요청이 있는 경우 감찰전산망에 입력된 인사 관련 자료를 인사부서에 송부한다.

③ 기타 감찰전산망에 입력할 자료의 범위와 이용 방법 등에 관한 구체적인 사항은 감찰관이 정한다.

제20조 (제보자 보호 등) ① 감찰담당직원은 감찰첩보 제보자 및 신고자가 첩보제보 등으로 인하여 불이익을 받지 않도록 비밀을 유지하고, 그 신원보호에 노력하여야 한다.

② 감찰첩보 제보자 및 신고자는 그 첩보제보 등으로 인하여 어떠한 신분상의 불이익 처분도 받지 아니한다. 다만, 제보나 신고 내용이 거짓이라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 제보나 신고한 경우와 제보나 신고와 관련하여 금품을 요구하는 등 부정한 목적으로 제보나 신고한 경우는 그렇지 아니하다.

③ 감찰첩보 제보 및 신고로 인하여 그와 관련된 제보자 및 신고자의 비위사실이 발견된 경우, 그 제보자 및 신고자에 대하여 징계처분 등을 감경하거나 면제할 수 있다.

④ 감찰첩보 제보 및 신고에 의한 감찰결과 부패척결에 상당한 기여를 하였다고 인정되는 경우 예산의 범위 내에서 감찰첩보 제보자 및 신고자에 대하여 보상금 또는 포상금을 지급할 수 있다

제6장 감찰결과의 공표

제21조 (언론공표) ① 감찰결과는 원칙적으로 언론에 공표하지 아니한다. 다만, 감찰조사가 종결된 사안 중에서 다음 각 호의 경우에는 감찰대상자의 직급, 결정내용, 이유요지를 언론에 공표할 수 있다.

1. 고의적인 직무관련 비위행위

2. 직무 내외를 막론하고 언론 등 사회적 관심이 집중되어 사생활 보호의 이익보다 국민의 알권리 충족 등 공공의 이익이 현저하게 크다고 판단되는 사안

3. 감찰대상자가 감찰결과에 대하여 언론공표를 요청하는 사안

② 감찰관은 감찰결과의 언론공표와 관련하여 감찰대상자 또는 소속 기관장의 의견을 청취할 수 있다.

③ 감찰결과를 언론에 공표할 경우 감찰대상자의 사생활과 명예가 보호될 수 있도록 유의하여야 한다.

④ 감찰결과의 언론공표 여부는 중대범죄수사청장이 감찰위원회 또는 감찰관의 의견 등을 종합하여 최종 결정한다.

제7장 보칙

제22조 (교육) 감찰담당직원은 감찰관련 교육과정에 적극 참여하여 감찰활동의 전문성을 제고할 수 있도록 노력하여야 한다.

제23조 (비위에 대한 조치) 감찰담당직원의 비위는 이를 엄중 문책한다.

제24조 (특수활동비) 감찰담당직원에게는 예산의 범위 내에서 특수활동비를 지급한다.

부 칙 <제8호, 2026. 10. 12.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.